

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Дата набрання чинності: 14.07.2025

Ці Умови та положення (надалі — «Угода») регулюють участь фізичних та юридичних осіб («Партнери») у ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ («Програма»), що керується та адмініструється Компанією, компанією, зареєстрованою відповідно до законодавства Англії та Уельсу, з юридичною адресою за [Company Address], що здійснює діяльність під торговельною маркою «the Network» (надалі — «Компанія», «ми», «наш» або «нас»).

Реєструючись та беручи участь у Програмі, ви («Партнер», «ви») погоджуєтесь дотримуватися умов цієї Угоди та бути ними зв'язаними.

Ця Угода регулюється законодавством Англії та Уельсу. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з цією Угодою, підлягають виключній юрисдикції судів Англії та Уельсу.

1. ПРАВО НА УЧАСТЬ ТА РЕЄСТРАЦІЯ

1.1. Вам має бути щонайменше 18 років, і ви повинні мати повну дієздатність для укладення цієї Угоди. Подаючи заявку на участь у Програмі, ви підтверджуєте, що маєте законне право просувати наші пропозиції у своїй юрисдикції.

1.2. Реєстрація підлягає ручній модерації. Ми залишаємо за собою право схвалити або відхилити будь-яку заявку на власний розсуд без зобов'язання надавати пояснення.

1.3. Ви повинні надати точну та повну інформацію під час процесу подання заявки, включно з даними особистої ідентифікації, платіжними даними та передбачуваними джерелами трафіку. Недотримання цієї вимоги може призвести до відмови в доступі до Програми або його припинення.

1.4. Ви несете відповідальність за забезпечення того, щоб ваша участь не порушувала жодних місцевих законів чи нормативних вимог, у тому числі щодо захисту прав споживачів та конфіденційності даних.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПАРТНЕРА

2.1. Партнери можуть використовувати лише схвалені джерела трафіку та методи реклами. Суворо забороняється таке:

- Шахрайський або стимульований трафік
- Трафік від ботів, кліклабораторій (click farms) або автоматичних переспрямувань
- Використання торговельної марки в рекламі (brand bidding) або видавання себе за Компанію чи її партнерів
- Оманливі рекламні матеріали або недостовірна реклама

2.2. Партнери повинні дотримуватися всіх застосовних законів і нормативних актів Великої Британії щодо реклами, включно з Кодексом Управління стандартів реклами (ASA), вимогами Комісії з азартних ігор (якщо застосовно) та CAP Code.

2.3. Використання субпартнерів дозволяється лише за наявності попереднього письмового погодження. Партнер несе повну відповідальність за поведінку своїх субпартнерів.

2.4. Партнери не повинні змішувати правомірний трафік із шахрайським або таким, що не відповідає вимогам. Ми залишаємо за собою право дискваліфікувати ліди, призупиняти кампанії та утримувати виплати в таких випадках.

2.5. Компанія може проводити аудит трафіку та результатів кампаній Партнера. Партнери погоджуються надавати дані кампаній, знімки екрана та аналітику на вимогу.

2.6. Партнер зобов'язується сумлінно співпрацювати з Компанією та надавати будь-які документи чи пояснення, обґрунтовано запитані з метою дотримання застосовного законодавства та проведення процедур перевірки.

2.7. Партнер підтверджує, що діє від власного імені, а не як агент або представник третьої сторони, якщо інше прямо не розкрито в письмовій формі. Усі партнерські субпартнери повинні бути розкриті та схвалені Компанією.

2.8. Компанія залишає за собою право відмовити у виплаті за трафік, що призводить до чарджбеків, шахрайства або порушує показники KPI пропозиції, на власний розсуд. Якщо такий трафік перевищує розумні порогові значення, Компанія може розірвати Угоду та ініціювати юридичне стягнення.

3. ПРОПОЗИЦІЇ ТА KPI

3.1. Пропозиції можуть підлягати індивідуальним тестовим лімітам і цільовим показникам KPI до отримання повномасштабного доступу.

3.2. Ключові показники ефективності (KPI) є специфічними для кожної пропозиції та включають, серед іншого:

- Коефіцієнти конверсії
- Якість лідів
- Утримання гравців і депозити
- Показник шахрайства

3.3. Недотримання мінімальних вимог KPI може призвести до відхилення лідів, затримки виплати або розірвання Угоди.

3.4. Умови пропозицій і виплати можуть змінюватися в будь-який час. Повідомлення надсилатиметься через партнерську панель управління або електронну пошту.

4. ВИПЛАТИ

4.1. Мінімальний поріг виплати становить 30 доларів США або еквівалент в іншій валюті, залежно від обраного способу оплати.

4.2. Виплати здійснюються за запитом або на основі автоматизованих циклів, з урахуванням звірки з рекламодавцем.

4.3. Виплати зазвичай підлягають утриманню протягом 14–30 днів і можуть оброблятися до 45 робочих днів. Ми не несемо відповідальності за затримки з боку сторонніх платіжних систем.

4.4. Прийняті способи оплати включають, серед іншого:

- Capitalist
- Банківський переказ (SWIFT/SEPA)
- Інші способи за домовленістю

4.5. Компанія залишає за собою право утримувати виплати у випадках підозри у шахрайстві, недотримання умов пропозиції або невирішених спорів.

4.6. Усі суми розраховуються та виплачуються в доларах США, якщо інше не узгоджено. Комісії за конвертацію валюти покладаються на Партнера.

4.7. Партнер зобов'язаний своєчасно подавати будь-які рахунки-фактури або запити на виплату у спосіб, визначений Компанією. Неподання протягом 90 днів може призвести до втрати права на виплату, якщо інше не узгоджено в письмовій формі.

4.8. Компанія може утримати виплату, якщо рекламодавець повідомляє про відхилення ліда або скасовує пропозицію. Партнер погоджується, що Компанія не несе відповідальності за несплату з боку рекламодавця, якщо інше прямо не гарантовано договором.

5. УПРАВЛІННЯ ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ

5.1. Ви несете відповідальність за збереження конфіденційності облікових даних вашого рахунку. Ви не повинні надавати доступ третім особам.

5.2. Ми залишаємо за собою право припинити або призупинити дію облікових записів через бездіяльність, порушення умов або підозру у зловживанні.

5.3. Дублікати облікових записів не допускаються. Будь-який дублікат або шахрайський обліковий запис буде негайно деактивовано без виплати.

5.4. Партнери повинні забезпечити належне впровадження партнерських трекінгових посилань. Компанія не несе відповідальності за втрачені комісії через пошкоджені або неправильно використані посилання.

5.5. Власником облікового запису вважається особа, якій належить адреса електронної пошти, зазначена під час реєстрації облікового запису. Усі виплати здійснюватимуться на цей обліковий запис.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Усі права на Програму, включно з, серед іншого, її дизайном, технологією, торговельними марками, пропозиціями та рекламними матеріалами, залишаються виключною власністю Компанії та її ліцензіарів.

6.2. Вам надається невиключна, відклична, непередавана ліцензія на використання нашої інтелектуальної власності виключно для просування схвалених пропозицій.

6.3. Ви не маєте права змінювати, здійснювати зворотну розробку або неналежним чином використовувати будь-які надані матеріали чи контент.

6.4. Усі дані, пов'язані з лідами або клієнтами, отриманими через Програму, залишаються виключною власністю Компанії, якщо інше не узгоджено. Партнер не повинен використовувати такі дані для будь-яких цілей, що виходять за межі цієї Угоди.

7. ЗАХИСТ ДАНИХ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Обидві сторони повинні дотримуватися всіх застосовних законів про захист даних, включно з UK GDPR та Законом про захист даних 2018 року (DPA 2018).

7.2. Ви не повинні збирати, зберігати чи передавати персональні дані кінцевих користувачів без належної правової підстави та згоди суб'єкта даних.

7.3. Ми можемо обробляти обмежений обсяг даних про вас (наприклад, ім'я, електронну пошту, платіжні дані) з метою управління Програмою. Детальнішу інформацію дивіться в нашій Політиці конфіденційності.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Ніщо в цій Угоді не обмежує відповідальність за смерть чи тілесне ушкодження, спричинені недбалістю, шахрайством, або будь-яку іншу відповідальність, яку не може бути законно виключено.

8.2. З урахуванням вищевикладеного, ми не несемо відповідальності за будь-які непрямі, випадкові чи наслідкові збитки, включно з втратою прибутку, доходу чи можливостей, що виникають у зв'язку з вашою участю в Програмі.

9. РОЗІРВАННЯ

9.1. Кожна зі сторін може розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення за 7 днів.

9.2. Ми можемо негайно розірвати Угоду у разі порушення, шахрайства або недотримання регуляторних вимог.

9.3. Після розірвання ви повинні припинити будь-яке використання наших матеріалів і посилань. Непогашені виплати будуть оброблені після звірки.

10. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ

10.1. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства Англії та Уельсу.

10.2. Будь-які спори, що виникають у зв'язку з цією Угодою, підлягають виключній юрисдикції судів Англії та Уельсу.

11. ЗМІНИ

11.1. Ми можемо час від часу оновлювати ці Умови. Продовження використання Програми після таких змін означає їх прийняття.

12. ВАШІ ПРАВА ЗГІДНО З UK GDPR

12.1. Відповідно до Загального регламенту Великої Британії про захист даних (UK GDPR), ви маєте такі права:

- Право на доступ до своїх персональних даних
- Право на виправлення неточних даних
- Право на видалення («право бути забутим»)
- Право обмежити обробку або заперечити проти неї

- Право на переносимість даних
- Права, пов'язані з автоматизованим прийняттям рішень і профілюванням

12.2. Для реалізації будь-якого з цих прав, будь ласка, зверніться до нас за адресою: [Company DPO Email]

12.3. Ви також маєте право подати скаргу до Управління Комісара з інформації Великої Британії (ICO): <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

13.1. Кожна сторона повинна зберігати всю конфіденційну інформацію в суворій таємниці та не розкривати її будь-якій третій особі без попередньої письмової згоди, якщо інше не вимагається законом. Це зобов'язання зберігає чинність протягом 2 років після припинення дії Угоди.